CONTRATO TRABAJO DE SERVICIOS TRANSITORIOS

En **PUERTO MONTT**, a **17 de Diciembre de 2025** entre **PEOPLENOW EST SPA RUT N° 77.084.587-4**, en adelante la "**EST**", representada por su Gerente General don **FELIPE ANDRES BOURNAS ROBLES, C.I. N° 9.532.426-6**, CHILENA, CASADO, ambos domiciliados en **Avda. Vitacura 2909, oficina 403, Las Condes, Santiago**, por una parte, por la otra Don(a) **MARTÍN IGNACIO BAZA SERÓN**, nacionalidad **CHILENA**, estado civil **SOLTERO**, Cédula Nacional de Identidad **Nº 21.711.373-3** nacido(a) el **14 de Noviembre de 2004**, domiciliado(a) en **Caleta Buill 1242**, comuna de **Puerto Montt**, en adelante denominada el "Trabajador", se ha convenido el siguiente contrato de trabajo de servicios transitorios.

PRIMERO: Declaraciones.
- La EST es una sociedad que tiene por objeto social exclusivo poner a disposición de terceros denominados “empresas usuarias”, trabajadores para cumplir en éstas últimas, tareas de carácter transitorio u ocasional, como asimismo la selección, capacitación y formación de trabajadores, así como otras actividades afines en el ámbito de los recursos humanos.
- La EST se encuentra inscrita bajo el N° 868 en el Registro especial de Empresas de Servicios Transitorios que lleva la Dirección del Trabajo.
- La EST ha constituido una garantía permanente a nombre de la Dirección del Trabajo de conformidad con el artículo 183-J del Código del Trabajo.
- Una empresa usuaria le ha requerido a la EST la puesta a disposición de uno o más trabajadores para realizar en aquella labores o tareas transitorias u ocasionales, en atención a haber concurrido alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 183-Ñ del Código del Trabajo.

SEGUNDO: Por el presente acto e instrumento, la EST contrata al Trabajador para que éste realice labores específicas de **OPERARIO DE BODEGA PUERTO MONTT** para la empresa usuaria denominada **FEDEX EXPRESS CHILE SPA**, cuya dirección es **SANTA CATALINA DE CHENA 1001, SAN BERNARDO** y a su vez el trabajador será destinado a **PARQUE HUSAMONTT KILOMETRO 3, CENTRO EMPRESARIAL, PUERTO MONTT** o bien, en cualquier otro lugar que la empresa usuaria estime conveniente, dentro de la Región, las órdenes e instrucciones que le sean impartidas por la empresa usuaria, dentro del ámbito de las funciones para las cuales fue puesto a su disposición.
El Trabajador se compromete por este acto, y desde ya, a cumplir fiel e íntegramente las obligaciones que le impone el presente contrato de trabajo de servicios transitorios, de manera que su incumplimiento grave constituirá infracción a él, y configurará, en consecuencia, la causal de terminación de contrato de trabajo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 160 Nº 7 del código del ramo.
Son obligaciones fundamentales del trabajador, y el no cumplimiento de éstas se considerará grave para la EST, las siguientes:

Funciones:

- Descarga de Ramplas y Camiones.
- Limpieza e incidencia de Cintas.
- Despacho devoluciones.
- Clasificación.
- Otras funciones similares.

Cumplir fiel e íntegramente las órdenes e instrucciones que le sean impartidas por la empresa usuaria, dentro del ámbito de las funciones para las cuales fue puesto a su disposición.

No realizar labores para otra empresa usuaria distinta a la indicada en el presente contrato, especialmente para aquellas cuya actividad esté relacionada con el giro de la misma o de la propia EST.

El trabajador no podrá desempeñar labores ajenas a las pactadas en el presente contrato, ni labores personales dentro de la jornada laboral.

Informar su asistencia diariamente a su jefatura, o en su defecto registrar su asistencia en sistema habilitado por la empresa, marcando las horas de ingreso y salida según corresponda.

Mantener un cuidado permanente y estricto de su presentación personal, así como también del comportamiento y lenguaje empleado en su lugar de trabajo.

TERCERO: La EST pagará al trabajador una remuneración de acuerdo a la siguiente estructura:

a) Sueldo base: Como contraprestación de sus servicios, el trabajador percibirá como sueldo base bruto mensual la suma de **$529.000.- (QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS).**

b) Bono de asistencia: **$36.000.- (TREINTA Y SEIS MIL PESOS)** imponible y tributable, proporcional a los días trabajados. Que se pagará mensualmente junto con la remuneración, con la condición esencial de que el Trabajador asista a su trabajo todos los días del mes. Se entenderá incumplida esta condición cuando el trabajador:

1. No asista todos y cada uno de los días laborales del mes a la empresa, sin causa justificada mediante licencia médica o certificado médico.

2. Cuando incumpla su jornada laboral ordinaria, entendiéndose por tal, toda ausencia no autorizada por su jefatura o que estando autorizada sobrepase el tiempo pactado por escrito, y toda salida intempestiva de su lugar de trabajo durante la jornada pactada, sin autorización de su jefatura.

c) **Gratificación legal** equivalente al veinticinco por ciento de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, con un límite de

4,75 Ingresos Mínimos Mensuales al año, las que serán pagadas por el empleador mensualmente, conforme lo dispone el artículo 50 del Código del Trabajo.

Independiente de lo señalado la empresa pagará al trabajador mensualmente asignaciones no remuneracionales, como se detalla a continuación; las cuales se liquidarán y pagarán conjuntamente y en la misma oportunidad en que lo sean las remuneraciones de pago mensual:

Asignación de **Colación** mensual de **$45.000.- (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS)**. Proporcional a los días trabajados.

Asignación de **Movilización** mensual de **$25.000.- (VEINTICINCO MIL PESOS).** Proporcional a los días trabajados.

Este pago se efectuará en recinto de la EST o en lugar en que el trabajador preste sus servicios, después de la jornada de trabajo y en las fechas establecidas para tal efecto. El pago se efectuará en dinero efectivo o por medio de cheque o vale vista bancario o por medio de cajero automático o similar, declarando desde ya el trabajador que acepta cualquiera de estas formas de pago, y se efectuará el **quinto día hábil del mes** del cual se prestaron los servicios.
La contabilización de los días a pagar se realizará por día efectivamente trabajado e informado por la empresa usuaria.
Se deja expresa constancia que en la remuneración convenida en el presente contrato se considera la gratificación legal, el desahucio, las indemnizaciones por años de servicios y sustitutiva del aviso previo, y cualquier otro concepto que se devengue en proporción al tiempo servido, en conformidad a lo señalado en el artículo 183-Z del Código del Trabajo, y de acuerdo al siguiente detalle:

CUARTO: Cualquiera otra suma ocasional o periódica no pactada expresamente por escrito que la EST conceda al trabajador, fuera de la indicada, se entenderá conferida a título de mera liberalidad y no dará derecho alguno al beneficiario, y la EST podrá suspenderla, suprimirla o modificarla a su arbitrio.

QUINTO: La EST deberá deducir de la remuneración indicada los impuestos que la graven, las cotizaciones de seguridad social y las obligaciones con las instituciones de previsión o con organismos públicos. Sólo con acuerdo de las partes contratantes, que conste por escrito, se podrán deducir de la remuneración pactada, sumas o porcentajes destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, estas deducciones no podrán exceder el 15% de la remuneración total pactada.

SEXTO: Confidencialidad de la Información: El trabajador se obliga a mantener absoluta reserva y a no revelar a terceros ajenos a la EST y/o a la empresa usuaria en la cual presta servicios, cualquier información que le proporcione la EST y/o la empresa usuaria o que llegue a su conocimiento con motivo de la prestación de sus servicios. En consecuencia, con pleno conocimiento de los hechos, las partes acuerdan y elevan a la calidad de cláusula esencial de este contrato, la circunstancia de que el trabajador se obliga a mantener estricta reserva de todo cuanto llegue a su conocimiento, documento o información, que diga relación con los negocios de la EST y/o de la empresa usuaria.
Cualquier inobservancia de esta obligación producirá el término inmediato del presente contrato de trabajo de servicios transitorios, sin derecho a indemnización alguna y sin

perjuicio de la interposición de las acciones judiciales y extrajudiciales que fueren pertinentes.

SEPTIMO: Cuidado de equipos de Cargo: El trabajador estará obligado a prestar el mayor cuidado posible en todo equipo que la empresa usuaria y/o la EST pongan a su disposición para el desempeño de su labor, debiendo al efecto, utilizarlo sólo para los fines para los que fue creado. Asimismo, deberá informar oportunamente a su superior, ante cualquier desperfecto que detecte en los equipos proporcionados para su uso, a fin de que no entorpezca el proceso productivo de la empresa usuaria y/o de la EST.
Si por la naturaleza de sus funciones el trabajador hace uso de equipos de computación, se compromete a usar solamente las copias de los softwares de los cuales la empresa usuaria y/o la EST hayan adquirido una licencia o derecho; a leer los respectivos contratos de licencia, cumplir lo allí establecido, y no permitir el uso de copias ilegales de software en los equipos computacionales que fuesen sido encargados a su custodia. El trabajador se compromete a no introducir ni a usar en los computadores de la empresa usuaria y/o de la EST ningún software de juego y/o entretención, ningún software ajeno a cualquiera de ellas, cualquier tipo que sea, y, en general, ningún software que pudiera tener algún "Virus" que contamine o dañe la información de la empresa usuaria y/o de la EST y/o el normal desempeño de los computadores.

OCTAVO: JORNADA DE TRABAJO

La jornada semanal de trabajo será de **44 horas semanales**, como se expresa a continuación:

Turno A: Lunes 09:00 a 19:00 horas Martes, Jueves y Viernes de 10:00 a 20:00 horas. Miércoles de 11:00 a 20:00 horas.

Los turnos serán rotativos y serán informados oportunamente al trabajador. Cualquier modificación a las rotaciones publicadas, será comunicada con al menos una semana de anticipación al trabajador. La jornada diaria de trabajo se interrumpirá por **1 hora que será destinada para colación**. Las partes acuerdan, declaran y dejan expresa constancia que el tiempo destinado para colación, no será considerado como trabajado para computar la jornada de trabajo.

NOVENO: En este acto el trabajador acepta y autoriza formal y expresamente a la EST a fin de que descuente de su remuneración toda suma de dinero equivalente a tiempo no trabajado, ya sea por inasistencias o permisos; préstamos y/o anticipos; daños derivados a su culpa o dolo, debidamente comprobados, producidos en la propiedad de la empresa usuaria o de la propia EST.

DÉCIMO: Las modificaciones que las partes acuerden al presente contrato deberán estamparse a continuación del mismo y ser firmadas por ellas.

DÉCIMOPRIMERO: Las circunstancias que originaron el Contrato de Puesta a Disposición entre la Empresa Usuaria y EST y que en forma consiguiente generan el presente contrato de trabajo se describen como:

La contratación de estos servicios transitorios se sustenta en la causal señalada según las letras del art. 183-Ñ del Código del trabajo:

> **e. Aumentos ocasionales, sean o no periódicos, o extraordinarios de actividad en una determinada sección, faena o establecimiento de la usuaria;**.

El que empezará a regir a contar del **17 de Diciembre de 2025**, y su fecha de término será el **31 de Diciembre de 2025**.

Sin perjuicio de lo anterior las partes podrán ponerle término de común acuerdo; y una de ellas, en la forma, condiciones y conforme a las causales señaladas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo; especialmente, por infracciones al contrato.

DÉCIMOSEGUNDO: Se entenderán incorporadas al presente contrato de trabajo de servicios transitorios todas las normas legales que se dicten durante su vigencia, y que tengan relación con él.

DÉCIMOTERCERO: Las partes dejan expresa constancia de los siguientes aspectos:

A. El trabajador declara que se encuentra afiliado a la **AFP MODELO** y que sus cotizaciones de salud deben efectuarse en **FONDO NACIONAL DE SALUD**.
B. Se deja constancia que el trabajador ingresó al servicio del empleador el **17 de Diciembre de 2025**.
C. Se deja constancia asimismo que el trabajador asistió a una charla de inducción en la cual se le informó de los diversos riesgos propios de su labor existentes en la empresa y de la forma correcta de resguardarse de ellos.
D. Se deja constancia de que el trabajador recibió copia íntegra del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa.

DÉCIMOCUARTO: OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Por el presente contrato el Trabajador asume en calidad de esenciales las siguientes obligaciones:

- Dedicación exclusiva al cargo, en virtud de esta obligación el trabajador se encuentra impedido de desarrollar otras actividades o negociaciones durante el desempeño de su cargo.
- El trabajador no podrá llevar a cabo o participar, por su cuenta, en negocios del giro del empleador.
- Desempeñar las labores que se le encomienda en forma fiel y eficiente, debiendo acatar las órdenes de sus jefes directos.
- Utilizar los implementos de seguridad que corresponda dada la naturaleza del trabajo que se encuentre desempeñando.
- Todas aquellas obligaciones encomendadas por la empresa usuaria, órdenes e instrucciones de su jefe directo y otras obligaciones emanadas del presente contrato de trabajo de servicios transitorios, del Reglamento de Orden, Seguridad e Higiene de la empresa usuaria y otras leyes que sobre la materia se aplique, todos los que el trabajador declara en este acto conocer.
- Mantener con el resto de los trabajadores y en general con todo el personal que desempeñe funciones en la empresa, relaciones de buena convivencia y respeto mutuo, que permite a cada uno el normal desempeño de sus labores y en general, cumplir con todas las obligaciones que emanan de su condición de trabajador, las que le imponen el presente contrato y la legislación vigente.

DÉCIMOQUINTO: DE LAS PROHIBICIONES
Constituyen Prohibiciones, entre otras, cuya inobservancia serán consideradas como faltas e incumplimientos graves de las obligaciones que impone el presente contrato, pudiendo el empleador ponerle término sin derecho a indemnización alguna en el evento de incurrir en alguna de las prohibiciones cuya infracción constituyen falta grave, las que, dentro de otras son:

- Ausentarse de sus labores sin permiso previo de sus superiores.
- No consumir droga, Alcohol o cualquier otro tipo de medicamentos que produzca una disminución en la capacidad laboral del trabajador en el recinto de trabajo, o en su defecto presentarse a trabajar bajo los efectos de cualquiera de estos elementos.
- Ejecutar trabajos que no le hayan sido ordenados y que sean de interés directo o beneficio del mismo empleado o de terceros.
- Incurrir en hechos que signifiquen o impliquen mala conducta o insubordinación.
- Incurrir en cualquier incumplimiento de procedimientos y normas establecidos en el Reglamento Interno de seguridad e higiene.
- Preocuparse durante las horas de trabajo de negocios ajenos al establecimiento o de asuntos personales o atender a personas que no tengan vinculación con sus funciones.
- Revelar datos o antecedentes que hayan conocido con motivo de su trabajo y de sus relaciones con la empresa.
- Ingresar al lugar de trabajo enfermo o con su estado de salud disminuido. En este último caso debe avisar o consultar al jefe inmediato quien resolverá sobre el particular.
- Recibir dádivas o regalos de clientes o proveedores de la empresa con motivo de sus actividades laborales.
- Se prohíbe utilizar la dirección de la empresa para fines de endeudamiento u otros trámites o gestiones personales que puedan generar alguna contingencia adversa para la empresa.
- No utilizar siempre y en todo lugar dentro del recinto de la empresa, todos y cada uno de los elementos de seguridad y protección personal otorgados por el empleador para el desempeño de las funciones.
- Adulterar o alterar los controles de la empresa, tales como el registro de asistencia, ERP’s, etc.
- Sustraer o utilizar útiles, materiales o insumos de la empresa o destinarlos para otros fines que no sean los recomendados por el presente contrato o instrucciones del empleador.
- Se prohíbe expresamente, al trabajador realizar efectuar negocios o actividades relacionadas con el giro de la empresa, que es aquél en que opera el empleador o la empresa usuaria.
- Dormir durante las horas de trabajo y en el lugar de prestación de los servicios.
- Adulterar o falsificar documentos relativos a rendiciones de gastos.
- Rendir gastos de manera fraudulenta, sea rindiendo gastos inexistentes, o bien rindiendo gastos por un monto mayor al realmente realizado.

DÉCIMOSEXTO: Las partes contratantes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Laborales para todos los efectos legales que pudieran derivarse del presente contrato.

DÉCIMOSEPTIMO: El presente contrato se extiende en tres ejemplares de un mismo tenor, quedado dos de ellos en poder de la EST y uno en poder del trabajador, quien declara haberlo recibido en este acto junto al Reglamento de Orden, Seguridad e Higiene de la

empresa usuaria. La EST se obliga desde ya a enviar a la empresa usuaria una copia del presente.

Felipe Bournas

Digitally signed by Felipe Andrés Bournas Robles
DN: c=CL, st=R-Metropolitana, l=Santiago, o=e-Digital, ou=e-Digital, cn=Felipe Andrés Bournas Robles, email=felipe.bournas.cl@gmail.com
Reason: Sign CEDULA:9532426-6 - 5f459-8410843
Location: e-Digital App
Date: 18.12.2025 15:30:36 -0300

Martín Baza

Digitally signed by Martín Ignacio Baza Serón
DN: c=CL, st=R-Metropolitana, l=Santiago, o=e-Digital, ou=e-Digital, cn=Martín Ignacio Baza Serón, email=martinbazas2004@gmail.com
Reason: Sign CEDULA:21711373-3 - 5f459-8410843
Location: e-Digital App
Date: 19.12.2025 13:55:25 -0300